

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่
9034/2542

นาง สารภี ธรรมศักดิ์
นาง ประสาท ศรีหงส์
นาย มงคล ศรีหงส์

โจทก์
ผู้ร้อง
จำเลย

ป.วิ.พ. มาตรา 79, มาตรา 296 วรรคสอง

ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา 79 วรรคหนึ่ง มิได้บังคับให้ต้องมีพยานในการปิดประกาศแต่อย่างใด และการปิดประกาศกฎหมายก็ได้บัญญัติว่าจะต้องปฏิบัติอย่างไร ทั้งไม่มีระเบียบในเรื่องนี้ไว้ จึงอยู่ในดุลพินิจของผู้สั่งให้เหมาะสมกับสถานที่ที่จะปิด ซึ่งต้องเป็นที่เปิดเผยให้เห็นได้ง่าย ไม่จำเป็นต้องใช้การปิดไว้เสมอไป ทั้งตามพจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถานคำว่า "ปิด" หมายถึง กั้นหรือกั้นไว้ไม่ให้เผยออกหรือกั้นไว้ให้เข้าออกไม่ได้ หรือทำให้หยุด เช่น ปิดพัดลม ปิดวิทยุ ดังนั้นการปิดประกาศจึงมิได้มีเฉพาะต้องใช้การทาปิดแต่เพียงวิธีเดียว การนำลวดผูกติดไว้กับประกาศดังกล่าวจึงเป็นการปิดคำคู่ความหรือเอกสารโดยชอบตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา 79 วรรคหนึ่ง แล้ว ในการขายทอดตลาดมีผู้เข้าสู่อำนาจโดยชอบ แม้จะเพียง 2 คน คือจำเลยกับผู้รับมอบอำนาจจากโจทก์ แต่ก็ไม่ปรากฏพฤติการณ์ว่าเจ้าพนักงานบังคับคดีดำเนินการขายทอดตลาดโดยไม่สุจริตหรือฝ่าฝืนกฎหมายแต่ประการใดทั้งจำนวนเงินที่ขายได้ 1,120,000 บาท ก็สูงกว่าราคาประเมินซึ่งเจ้าพนักงานบังคับคดีได้ประเมินไว้ แม้จะต่ำกว่าราคาประเมินของเจ้าพนักงานที่ดินหรือต่ำกว่าราคาซื้อขายกันทั่วไปก็เป็นเรื่องปกติธรรมดาของการขายทอดตลาดการขายทอดตลาดทรัพย์สินในราคาดังกล่าวจึงชอบแล้ว

คดีสืบเนื่องมาจากจำเลยไม่ชำระหนี้ตามคำพิพากษาตามสัญญาประนีประนอมยอมความ ศาลชั้นต้นออกหมายบังคับคดี ต่อมาวันที่ 19 กันยายน 2532 โจทก์นำเจ้าพนักงานบังคับคดียึดที่ดินโฉนดตราจองเลขที่ 9401 และเลขที่ 10509 ตำบลท่าอิฐ อำเภอเมืองอุตรดิตถ์กับอาคารตึก 2 ชั้น บนที่ดินดังกล่าวซึ่งจำเลยและผู้ร้องถือกรรมสิทธิ์ร่วมกันเจ้าพนักงานบังคับคดีขายทอดตลาดทรัพย์เมื่อวันที่ 17 กรกฎาคม 2535 โดยโจทก์เป็นผู้ซื้อได้ในราคา 1,120,000 บาท

ผู้ร้องยื่นคำแถลงเมื่อวันที่ 1 กันยายน 2535 และยื่นคำร้องเมื่อวันที่ 2 กันยายน 2535 ว่า ผู้ร้องไม่ทราบการขายทอดตลาด เพราะเจ้าหน้าที่ศาลมิได้ปิดประกาศแต่ได้สอดประกาศไว้ ณ บ้านเรือนของผู้ร้อง หากประกาศติดไว้ผู้ร้องจะต้องทราบเรื่องราคาที่ขายต่ำเกินไป การขายทอดตลาดจึงไม่ชอบด้วยกฎหมาย ขอให้เพิกถอนการขายศาลชั้นต้นมีคำสั่งในคำแถลงว่า ตามรายงานเจ้าหน้าที่ระบุว่าได้ปิดหมายโดยชอบแล้วจึงไม่มีเหตุที่จะสั่งคำแถลงนี้ และมีคำสั่งในคำร้องว่า คำร้องมีข้อความเดียวกับคำแถลงที่ผู้ร้องยื่นมา จึงไม่จำเป็นต้องสั่ง ผู้ร้องอุทธรณ์คำสั่ง ศาลอุทธรณ์ภาค 2 พิพากษายืน ผู้ร้องฎีกา ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า ที่ผู้ร้องอ้างมาในคำร้องเป็นการโต้แย้งรายงานเจ้าหน้าที่ศาลที่อ้างว่าปิดประกาศขายทอดตลาดไว้ ณ ภูมิลำเนาของผู้ร้องโดยชอบข้อเท็จจริงจึงยังไม่อาจฟังเป็นยุติว่าได้มีการแจ้งวันขายทอดตลาดให้ผู้ร้องซึ่งเป็นผู้มีส่วนได้เสียในการบังคับคดีทราบก่อนวันขายทอดตลาดโดยชอบแล้ว ศาลชั้นต้นชอบที่จะได้สวนให้ได้ความแน่ชัดเสียก่อนว่าผู้ร้องได้ทราบวันขายทอดตลาดโดยชอบแล้วหรือไม่และเมื่อใดแล้วจึงมีคำสั่ง พิพากษายกคำสั่งศาลชั้นต้นและพิพากษาศาลอุทธรณ์ภาค 2 ให้ศาลชั้นต้นดำเนินการได้สวนคำร้องของผู้ร้องแล้วมีคำสั่งใหม่ตามรูปคดีค่าฤชาธรรมเนียมทั้งสามศาลให้ศาลชั้นต้นรวมสั่งเมื่อมีคำสั่งใหม่ ศาลชั้นต้นนัดได้สวนคำร้อง

โจทก์ยื่นคำคัดค้านว่า การขายทอดตลาดชอบด้วยกฎหมายแล้ว กล่าวคือก่อนขายเจ้าพนักงานบังคับคดีได้ตรวจดูรายงานเจ้าหน้าที่ศาลที่นำประกาศขายทอดตลาดไปส่งให้จำเลย ผู้เกี่ยวข้องและผู้ร้องแล้วโดยชอบ ราคาขายก็สูงกว่าราคาที่ประเมินไว้เจ้าพนักงานบังคับคดีได้รายงานให้ศาลชั้นต้นทราบและศาลชั้นต้นอนุญาตให้ขายได้ขอให้อยกคำร้อง

ศาลชั้นต้นได้สวนแล้วมีคำสั่งยกคำร้อง

ผู้ร้องอุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์ภาค 2 พิพากษายืน

ผู้ร้องฎีกา

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า "พิเคราะห์แล้ว มีปัญหาต้องวินิจฉัยตามฎีกาของผู้ร้องประการแรกว่า เจ้าหน้าที่ศาลได้ปิดประกาศแจ้งวันขายทอดตลาดให้ผู้ร้องทราบโดยชอบแล้วหรือไม่ ผู้ร้องเบิกความว่า การประกาศขายครั้งแรกมีการส่งประกาศให้ทราบเมื่อถึงวันขายได้เลื่อนการขายไปโดยไม่มีกำหนดต่อมานางสาวปฐวีกานต์ ศรีหงส์ บุตรสาวผู้ร้องโทรศัพท์มาบอกว่าจำเลยไปหาบอกว่าหอพักเป็นของนายทวี ศรีหงส์ แล้วให้ผู้ร้องเตรียมตัวขนย้ายออก ผู้ร้องจึงโทรศัพท์ปรึกษานางสาวกมลสิริ ศรีหงส์ บุตรสาวอีกคนหนึ่งที่กรุงเทพมหานคร รุ่งขึ้นนางสาวกมลสิริมากับนายสมพล จรัสโรจนภรณ์แล้วพากันไปหานายประทีป ภูมินทร์ทอง ซึ่งเคยเป็นทนายความให้ผู้ร้องนายประทีป แนะนำให้ไปติดต่อที่ศาลชั้นต้นผู้ร้องมาสอบถามที่ศาลชั้นต้นพบนายสรศักดิ์รองจำศาล นายสรศักดิ์ได้เปิดสำนวนให้ดู ปรากฏว่ามีการขายทอดตลาดไปแล้ว ผู้ร้องไม่ทราบเรื่องการขาย การส่งประกาศดังกล่าวมีเจ้าหน้าที่ศาลชื่อนางกระจ่างเป็นผู้ส่ง ในวันนั้นนางกระจ่างได้เดินมาหาบอกว่าตอนที่ไปส่งประกาศไม่ได้

นำกาไปด้วย จึงไม่ได้ปิดหมายไม่ได้แกล้งผู้ร้อง นางกระจ่างได้ทำรายงานการส่งประกาศไว้ตามรายงานเจ้าหน้าที่เอกสารหมาย ร.1 ผู้ร้องทราบเช่นนั้นจึงไปหานายประทีป นายประทีปแนะนำให้ยื่นคำร้องขอให้เพิกถอนการขายทอดตลาด ปกติผู้ร้องไปทำงานตอนเช้าและกลับมาที่หอพักตอนเที่ยงกับตอนเย็น ที่หอพักมีนางสาวเพ็ญนภา เที่ยงก่อเป็นผู้ดูแลหอพักและรับจดหมาย ผู้ร้องสอบถามนางสาวเพ็ญนภาและนักศึกษาในหอพักก็ไม่มีผู้ใดรู้เห็นว่ามี การปิดประกาศ ข้อเท็จจริงดังที่ผู้ร้องเบิกความมาผู้ร้องมีนางสาวกมลสิริ นายสมพล นางสาวเพ็ญนภา นางประภา ทองวัฒนา นางสาวอุสรพร กล้าถึก นางสาวไพเราะ แก้วอำนาจ นางสาวพอหทัย สุทธิสุวรรณและนางสาวลัดดา แสงพันธ์ เป็นพยานเบิกความสนับสนุน เห็นว่า พยานผู้ร้องล้วนแต่มีส่วนได้เสียเกี่ยวข้องกับผู้ร้องทั้งสิ้น โดยนางสาวกมลสิริเป็นบุตรสาวผู้ร้องนางสาวเพ็ญนภาเป็นญาติและอยู่ในความเป็นผู้ปกครองของผู้ร้องในขณะนั้นนายสมพลเป็นเพื่อนกับนางสาวกมลสิริ สำหรับพยานนอกนั้นก็คือนักศึกษาที่เป็นลูกศิษย์ของผู้ร้อง นอกจากนี้ยังปรากฏจากคำเบิกความของนางประภานางสาวอุสรพร นางสาวไพเราะ นางสาวพอหทัย และนางสาวลัดดาว่าที่หอพักดังกล่าวมีนางสาวเพ็ญนภาทำหน้าที่ดูแลปิดกวาดทำความสะอาดและทำหน้าที่เก็บค่าเช่าหอพักให้ผู้ร้อง หากมีจดหมายมาส่งที่หอพักนางสาวเพ็ญนภาจะนำจดหมายมาให้ผู้ที่เช่าในหอพัก ระหว่างศึกษาที่วิทยาลัยพยาบาล นักศึกษาจะออกจากหอพักตั้งแต่ตอนเช้าและกลับมาประมาณค่ำเกือบทุกวัน จึงไม่น่าเชื่อว่านางประภา นางสาวอุสรพร นางสาวไพเราะนางสาวพอหทัย และนางสาวลัดดาจะรู้เห็นเกี่ยวกับเรื่องที่มีการปิดประกาศขายทอดตลาด ผู้ที่น่าจะรู้เห็นในเรื่องนี้ดีที่สุดก็มีเพียงนางสาวเพ็ญนภาผู้เดียวเพราะเป็นแม่บ้านในหอพักแห่งนี้ แต่คำเบิกความของนางสาวเพ็ญนภาก็มีน้ำหนักน้อย เพราะนอกจากเป็นญาติของผู้ร้องดังที่วินิจฉัยมาแล้ว ยังปรากฏว่านางสาวเพ็ญนภาทราบดีอยู่แล้วว่าที่ดินและหอพักแห่งนี้ถูกยึดทรัพย์เพื่อขายทอดตลาด โดยในวันที่ 5 มิถุนายน 2535 ผู้ร้องชักชวนให้นางสาวเพ็ญนภามาดูการขายทอดตลาดที่ศาลชั้นต้น แต่ในวัน

ดังกล่าวไม่มีการขายและได้เลื่อนการขายออกไปนางสาวเพ็ญภาเบิกความว่าผู้ร้อง
บอกว่าหากมีเอกสารใด ๆ เช่นหมายศาลไปส่งที่หอพักก็ให้คอยดูแลเก็บรวบรวมและ
แจ้งให้ทราบ แต่ในช่วงที่มีการขายทอดตลาดครั้งนี้ไม่เคยพบเห็นเจ้าหน้าที่ศาลไปยัง
หอพักเลย ต่อมานางสาวรสสุคนธ์ บุตรผู้ร้องซึ่งอยู่ที่กรุงเทพมหานครแจ้งว่าหอพัก
ดังกล่าวได้ขายทอดตลาดไปแล้ว แต่ผู้ร้องไม่เชื่อ เนื่องจากไม่เคยได้รับแจ้งจากทาง
ศาลเลย ผู้ร้องจึงโทรศัพท์เรียกนางสาวกมลสิริให้เดินทางจากกรุงเทพมหานครไปพบ
ในวันที่ 31 สิงหาคม 2535 ผู้ร้องชวนนางสาวกมลสิริไปหาทนายความชื่อนาย
ประทีป ทนายความดังกล่าวแนะนำให้ไปที่ศาล จากนั้นผู้ร้องนางสาวกมลสิริและนาย
สมพลก็เดินทางไปศาล ส่วนนางสาวเพ็ญภาไม่ได้ไปด้วยโดยขอตัวกลับบ้านก่อน
เห็นว่าในการขายทอดตลาดครั้งแรก นางเพชร นิโรจน์ เจ้าหน้าที่ศาลได้ส่งประกาศ
ขายทอดตลาดให้แก่จำเลยและผู้ร้องที่หอพักที่นางสาวเพ็ญภาดูแลอยู่ ก็ปรากฏ
ตามรายงานเจ้าหน้าที่ศาลที่รายงานต่อศาลเมื่อวันที่ 20 พฤษภาคม 2535 ว่า ในวัน
ที่ 17 พฤษภาคม 2535 ได้นำประกาศขายทอดตลาดไปส่งแล้ว แต่ไม่พบจำเลยกับผู้
ร้องและไม่มีใครรับแทนจึงปิดประกาศไว้ที่หอพักดังกล่าว ตามเอกสารอันดับ 3 ใน
สำนวนแสดงว่านางสาวเพ็ญภามีได้อยู่ที่หอพักแห่งนี้ตลอดเวลา มิฉะนั้นเชื่อว่าเจ้า
หน้าที่ศาลคงไม่ต้องปิดประกาศดังกล่าว ผู้ร้องเบิกความว่าในการประกาศขายครั้ง
แรก มีการส่งประกาศให้ทราบ ส่วนนางสาวเพ็ญภามีได้เบิกความถึงประกาศขาย
ครั้งแรกเลยทำให้ไม่น่าเชื่อว่านางสาวเพ็ญภาจะทำหน้าที่อยู่ในหอพักตลอดเวลา ใน
การประกาศขายทอดตลาดครั้งที่สองตามรายงานของนางกระจ่างก็ระบุว่าเมื่อวันที่
21 มิถุนายน 2535 เวลากลางวัน ได้นำประกาศไปส่งแก่จำเลยและผู้ร้องที่หอพักดัง
กล่าวแต่ไม่พบจำเลยและผู้ร้องและไม่มีผู้ได้รับแทนโดยชอบ จึงปิดประกาศไว้ที่หน้า
ประตูบ้านเรือนของจำเลยและผู้ร้อง ซึ่งเป็นที่เปิดเผยและมองเห็นง่ายตามเอกสาร
หมาย ร.1 ก็มีเหตุให้เชื่อได้ว่าขณะที่นางกระจ่างไปส่งประกาศนั้นนางสาวเพ็ญภาก็
คงจะมีได้อยู่เช่นกันซึ่งนางกระจ่างพยานโจทก์เบิกความตอบคำถามค้านของผู้ร้องว่า

พยานเคยไปส่งหมายให้ผู้ร้องคดีนี้หลายครั้งบางครั้งพบตัวผู้ร้อง บางครั้งก็ไม่พบ บ้านของผู้ร้องเป็นหอพักประตูหน้าบ้านเป็นประตูเหล็กเลื่อน ส่วนใหญ่จะปิดไว้ เวลาไปส่งหมายจะกดออกดเรียกบางครั้งมีคนในบ้านออกมารับหมายไว้แทน พยานปากนี้เป็นเจ้าหน้าที่ศาลมิได้มีส่วนได้เสียกับฝ่ายใด ได้ส่งประกาศตามหน้าที่ ทั้งเคยส่งหมายที่หอพักแห่งนี้มาแล้วหลายครั้งเชื่อว่าเบิกความตามจริง ข้อเท็จจริงจึงฟังได้ว่า ได้มีการนำประกาศขายทอดตลาดครั้งที่สองไปส่ง แต่ไม่มีผู้ใดรับจึงได้ปิดประกาศดังกล่าว ส่วนที่ผู้ร้องอ้างว่าเมื่อผู้ร้องมาสอบถามนายสรศักดิ์รองจำศาลนายสรศักดิ์ได้เปิดสำนวนให้ดูและนางกระจ่างได้เดินมาบอกว่าตอนที่ไปส่งประกาศ ไม่ได้นำกาบไปด้วย จึงไม่ได้ปิดหมาย ไม่ได้แก่ผู้ร้องนั้นแม้นางกระจ่างจะเบิกความตอบคำถามค้านของผู้ร้องว่า ไม่ได้บอกผู้ร้องว่าไม่ได้แก่เลยเคยบอกแต่เพียงว่าวันที่ไปส่งประกาศกาบหมด จึงใช้ลวดซึ่งติดอยู่หน้าประตูผูกประกาศติดไว้ก็ตาม ก็มีได้หมายความว่าแม้กาบหมดหรือมิได้นำกาบไปด้วย นางกระจ่างจึงเอาประกาศนั้นกลับโดยมิได้ดำเนินการปิดประกาศนั้นแต่อย่างใดนางกระจ่างเบิกความว่าได้ใช้ลวดซึ่งติดอยู่ที่ประตูผูกประกาศติดไว้ ซึ่งเมื่อตรวจดูเอกสารหมาย ร.1 แล้ว มีระบุว่าได้ปิดประกาศไว้ที่ประตูหน้าบ้านเรือนของจำเลยและผู้ร้องแล้วจึงเชื่อว่านางกระจ่างได้นำประกาศขายทอดตลาดครั้งที่สองไปผูกติดกับลวดที่ประตูหน้าบ้านของผู้ร้องจริง ฎีกาของผู้ร้องข้อนี้ฟังไม่ขึ้น

มีปัญหาต้องวินิจฉัยตามฎีกาของผู้ร้องประการต่อไปว่าการปิดหมายโดยมิได้ใช้กาบติดปิดให้แน่น ทั้งมิได้มีเจ้าพนักงานฝ่ายปกครองหรือตำรวจเป็นพยานรู้เห็นนั้น ไม่ชอบด้วยประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่งหรือไม่เห็นว่า ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา 79 วรรคหนึ่ง บัญญัติว่า "ถ้าการส่งคำคู่ความหรือเอกสารนั้นไม่สามารถจะทำได้ดังที่บัญญัติไว้ในมาตราก่อน ศาลอาจสั่งให้ส่งโดยวิธีอื่นแทนได้ กล่าวคือปิดคำคู่ความ หรือเอกสารไว้ในที่แลเห็นได้ง่าย ณ ภูมิลำเนาหรือสำนักทำการงานของคู่ความหรือบุคคลผู้มีชื่อระบุไว้ในคู่ความหรือเอกสาร"กฎหมาย

มิได้บังคับให้ต้องมีพยานในการปิดประกาศแต่อย่างใด สำหรับการปิดประกาศ กฎหมายก็มิได้บัญญัติว่าจะต้องปฏิบัติอย่างไร ทั้งไม่มีระเบียบในเรื่องนี้ไว้ จึงอยู่ในดุลพินิจของผู้สั่งให้เหมาะสมกับสถานที่ที่จะปิดซึ่งต้องเป็นที่เปิดเผย ให้เห็นได้ง่าย ไม่จำเป็นต้องใช้การปิดไว้เสมอไป ทั้งตามพจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 2525 คำว่า "ปิด" เป็นคำกริยาหมายถึง กั้นหรือกั้นไว้ไม่ให้เผยออก เช่น ปิดฝาหม้อ, กั้นหรือกั้นไว้ให้เข้าออกไม่ได้ เช่น ปิดถนน, ติด เช่น ปิดประกาศ ปิดทอง โดยปริยายหมายความว่า หยุด เช่น โรงเรียนปิด, ทำให้หยุด เช่น ปิดพัดลม ปิดวิทยุ ไม่เปิดเผยเช่น ปิดวิชา ปิดความ ดังนี้ การปิดประกาศจึงมิได้มีเฉพาะต้องใช้การทาปิด แต่เพียงวิธีเดียวดังที่ผู้ร้องเข้าใจเท่านั้น การนำลวดผูกติดไว้กับประกาศดังกล่าว จึงเป็นการปิดคำคู่ความหรือเอกสารโดยชอบตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา 79 วรรคหนึ่ง แล้ว ฎีกาของผู้ร้องข้อนี้ฟังไม่ขึ้น

อนึ่ง คดีนี้ผู้ร้องยื่นคำร้องขอให้เพิกถอนการขายทอดตลาดโดยอ้างเหตุว่ามีได้มี การปิดประกาศการขายทอดตลาดให้ทราบ ทั้งราคาขายต่ำเกินไปโดยราคาสิ่งปลูก สร้างในปี 2527 ราคาประมาณ 1,200,000 บาทที่ดินดังกล่าวมีราคา 193,200 บาท รวมราคา 1,393,200 บาท ผู้รับมอบอำนาจจากโจทก์ จำเลยและผู้ซื้อทรัพย์เป็นพี่น้องร่วมบิดามารดาเดียวกัน ผู้ร้องเคยแถลงคัดค้านแล้วว่าจำเลยและผู้รับมอบอำนาจจากโจทก์สมยอมกันฟ้องร้องจำเลยเพื่อยึดทรัพย์ของผู้ร้อง ซึ่งศาลชั้นต้น ได้สืบพยานหลักฐานของผู้ร้องและโจทก์ในข้อนี้ไว้แล้ว แต่ศาลชั้นต้นและศาลอุทธรณ์ภาค 2 ยังมิได้วินิจฉัย ศาลฎีกาเห็นสมควรวินิจฉัยไปเสียในคราวเดียวกัน โดยไม่ต้องย้อนสำนวนไปให้ศาลล่างทั้งสองวินิจฉัยอีก เห็นว่า ในการขายทอดตลาดของเจ้าพนักงานบังคับคดี มีผู้เข้าสู้ราคาโดยชอบ แม้จะเพียง 2 คน คือ จำเลยกับผู้รับมอบอำนาจจากโจทก์ แต่ก็ไม่ปรากฏพฤติการณ์ว่าเจ้าพนักงานบังคับคดีดำเนินการขายทอดตลาดโดยไม่สุจริตหรือฝ่าฝืนกฎหมายแต่ประการใด ทั้งจำนวนเงินที่ขายได้ 1,120,000 บาท ก็สูงกว่าราคาประเมิน ซึ่งเจ้าพนักงานบังคับคดีได้ประเมินไว้

1,112,700 บาท ตามเอกสารหมาย ค.3 แม้จะต่ำกว่าราคาประเมินของเจ้าพนักงานที่ดินในปี 2535 หรือต่ำกว่าราคาซื้อขายกันทั่วไปก็เป็นเรื่องปกติธรรมดาของการขายทอดตลาด การที่ศาลชั้นต้นอนุญาตให้ขายทอดตลาดในราคาดังกล่าวจึงชอบแล้ว"

พิพากษายืน

(ประพันธ์ ทรัพย์แสง-สมศักดิ์ วงศ์ยืน-ดลจรัส รัตนโคภิต)

<u>แหล่งที่มา</u>	สำนักงานส่งเสริมงานตุลาการ
<u>แผนก</u>	
<u>หมายเลขคดีแดงศาลชั้น</u>	
<u>ต้น</u>	<u>หมายเหตุ</u>